חמש אשמות תלויין כי מייתי חד מי מיפטר והתניא א) [א]זה הכלל כל שחלוקין בחטאות חלוקין באשמות א] ב) אלא דכולי עלמא לטבילות מדמי להון ובחוששין לפשיעה קמיפלגי רבי יוחנן בן נורי סבר חיישינן לפשיעה ורבי עקיבא סבר לא חיישינן לפשיעה:

הדרן עלך שלשים ושש

ארבעה [ג]מחוסרי ב] כפרה וארבעה מביאין על הזדון כשוגג ואלו הן מחוסרי כפרה [ב]הזב והזבה והיולדת והמצורע רבי אליעזר בן יעקב אומר ג] גר מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו הדם ד] נזיר ליינו ותגלחתו וטומאתו:

גמ' מאי שנא זב וזבה דמני להון בתרין משום דחלוקה ה] טומאתו דזב לא מטמא באונס ו] וזבה לא מטמאה בראיות כבימים דתניא ד) [1]מבשרו [ג]ולא מחמת אונסו ז] ה) (ומי טמא) בראיות כבימים דתניא תלה הכתוב את ח] הזכר [י]בראיות ואת הנקבה [ה]בימים וזבה מטמאה באונס ולא מטמאה בראיות כבימים מצורע ומצורעת נמי חלוקה טומאתן [י]דמצורע טעון פריעה ופרימה דכתיב [2]בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע [ז]ואסור בתשמיש המטה ומצורעת [ח]אינה טעונה פריעה ופרימה דתניא ט] ו) אין לי אלא איש אשה י] מנין כשהוא אומר [2]והצרוע הרי יא] כאן שנים אם כן מה ת"ל איש נתקו הכתוב יב] מענין של מעלה לענין של מטה לומר איש פורע ופורם ואין האשה פורעת ופורמת [ט]ומותרת בתשמיש המטה יג] שנאמר [3]וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים ולא מחוץ לאהלה הלכך נמנינהו בתרין זב וזבה עיקר טומאתן חלוקה מצורע ומצורעת אין עיקר טומאתן חלוקה [י]האי והאי כגרים הוא: ר"א בן יעקב אומר גר מחוסר כו': ות"ק מאי טעמא לא תני גר כי קתני מדעם דמישרי למיכל בקדשים [כ]גר כי קא מייתי קרבן לאכשורי נפשיה למיעל בקהל (א) יד] ונזיר מאי טעמא לא תני סוף סוף נזיר נמי כי מייתי קרבן לאישתרויי למישתי יין דחולין הוא ור"א טו] דקתני נזיר למישרי נפשיה ניתני נמי נזיר טמא טז] כי קא מייתי קרבן למיחל עליה נזירות יז] בטהרה הוא [י]תנו רבנן [ל]גר מעוכב לאכול בקדשים עד שיביא קינו יח] הביא פרידה אחת שחרית אוכל בקדשים לערב [ח]כל הקינין שבתורה אחד חטאת ואחד עולה כאן שתיהן עולות [מ]הביא חובתו (ב) מן הבהמה יצא יט] עולה ושלמים יצא מנחה ושלמים לא יצא לא אמרו קן אלא להקל מאי שנא מנחה ושלמים דלא יצא דכתיב [4]כאשר תעשו כן יעשה מה אתם עולה ושלמים אף גר עולה ושלמים א"כ (ג) חובתו כ] אחת מן הבהמה לא תיסגי כא] עליה בגוויה דהכתיב כאשר תעשו כן יעשה אר"פ יש לומר לעוף איתרבי לעולת בהמה לא כל שכן אי הכי אפילו מנחה נמי מיעט קרא כן ועוף היכא איתרבי דת"ר כאשר תעשו כן יעשה מה אתם עולה ושלמים אף הוא עולה ושלמים כב] שנא' [5]ככם כגר מנין לרבות את העוף ת"ל כג] אשה ריח ניחוח לה' איזה דבר שכולו לה' הוי אומר כד] עולת העוף יכול

רש"י

ה' אשמות תלויין [כו'] חוששין לפשיעה. אם לא יט] הצריכוה לומר על האחרונה אני מביאה תהא סוברת שנפטרה בקרבן זה ולא יהו השאר עליה חובה ותפשע ולא תביאם וכי מצרכת לה לומר על האחרונה אני מביאה ידעה דהשאר עליה חובה אבל על הספק שאין השאר עליה חובה לא מזקקינן לה לומר על האחרונה אני מביאה: **ורבי עקיבא לא חייש לפשיעה.** ואני שמעתי חוששין לפשיעה שמא תפשע ולא תביא אפילו קרבן אחד ותאכל זבחים בטומאת הגוף וקשיא לי בגוה טובא חדא אפשר היא (ד) מתיא קרבנה ומשום דלא מצרכת לה לומר על האחרונה ליחוש שמא תחזור בה ועוד אי חיישת להכי כל שכן דעל הספק היא מקילה ואמאי לא מצרכת לה לומר על האחרונה ליחוש שמא תחזור בה ולא תביאנו ואכלה בקדשים בספק טומאת הגוף:

הדרן עלך שלשים ושש

ארבעה מחוסרי כפרה. מביאין חטאת ולא על חטא אלא לאכול בקדשים: **עד שיזרוק עליו הדם.** דבעי איתויי קרבן כדמפרש לקמיה: **ונזיר ליינו ולתגלחתו ולטומאתו.** ונזיר מחוסר כפרה שכל זמן שלא כיפר אסור ביין ובתגלחת ולטמא למתים: **גמ' דמני להו בתרין.** דחשיב זב וזבה בתרין מהנך מחוסרי כפרה: **מבשרו.** מכח אברו ומתוקף יצרו: **וזבה מטמאה באונס** כדאמרינן בפרק בנות כותים (נדה דף לו:) וכי יזוב זוב דמה (ויקרא טו) הרי אונס אמור: **ומטמא בראיות.** אם ראה ג' ביום אחד: **כבימים.** אם ראה ג' ימים רצופין כדמפרש בב"ק בפרק ב' (דף כד.). וזבה לא מטמאה אלא בימים: **הרי כאן שנים.** דצרוע משמע בין זכר בין נקבה מטמאין בנגעים: **ה"ג א"כ מה ת"ל איש (ה) לענין של מטה.** דלטהרת טומאת נגעים א"א שהרי נאמר והצרוע: **איש.** דכתיב במקרא העליון לענין מקרא התחתון שפריעה ופרימה כתובה כו] באחרונה לומר לך איש פורע ופורס: **עיקר טומאתן חלוקה.** זה בראיות ובימים וזו בימים ולא בראיות: **כגרים.** דזהו שיעור נגע כחצי פול: **סוף סוף נזיר.** מ"ט לא תני הא לאישתרויי הוא: ומשני ההוא לאו לאשתרויי בקדשים אלא ביין דחולין הוא וכי קחשיב כפרה דמעכבא שום אכילה דקדשים: **גר מעוכב לאכול בקדשים.** דאפילו (ו) לרבנן סבירא להו כר"א בן יעקב דאמר לאישתרויי הוא דמייתי והא דלא תני ליה משום דלא מיקרי מחוסר כפרה: **הביא פרידה אחת.** גוזל אחד שחרית: **אוכל בקדשים לערב.** ובלבד שיביא השניה כדאמרינן לקמן [ט.] להביא פרידה אחת א"א: **כאן שתיהן עולות.** כדאמרן לקמן בגמ' (ט.) מדור המדבר: **הביא חובתו מן הבהמה.** עולה אחת יצא: **עולה ושלמים.** לאו דוקא אלא משום דבעי למיתני מנחה ושלמים לא יצא: **מה אתם עולה ושלמים.** דכתיב (שמות כד) וישלח את נערי בני ישראל וגומר: **לא תיסגי בגוה.** עד דמייתי שלמים: **שכולו לה'.** שאין כהן נהנה ממנו דבעולת בהמה איכא עורה לכהנים אבל עולת העוף ליכא מידי כז]:

תוספות

תוספות אידי ואידי בבגרים. המ"ל כס"ג חלוקין בזב וזבה שזה באודם וזה בלובן: **לעוף איתרבי כו'.** תימה זב וזבה יוכיחו דאיתרבו לעוף ולא לבהמה:

עין משפט נר מצוה

צא א מיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה ו:

א ב מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הל' א:

ב ג מיי' שם פ"ב הלכה ב:

ג ד מיי' שם הל' ז:

ד ה מיי' שם ופ"ו מהל' איסורי ביאה הל' ז:

ה ו מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הל' ו:

ו ז מיי' שם פי"א הל"א:

ז ח מיי' שם פ"י הלכה ח:

ח ט מיי' פי"א הלכה א:

ט י מיי' פ"א שם הל' ז:

י כ ל מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הל"ב:

מ [מיי' פ"א מהל' מעשה הקרבנות הל' ו]:

תורה אור השלם

1. דַּבְּרוּ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲמַרְתֶּם אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה זָב מִבְּשָׂרוֹ זוֹבוֹ טָמֵא הוּא: ויקרא טו ב
2. וְהַצָּרוּעַ אֲשֶׁר בּוֹ הַנֶּגַע בְּגָדָיו יִהְיוּ פְרֻמִים וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָרוּעַ וְעַל שָׂפָם יַעְטֶה וְטָמֵא טָמֵא יִקְרָא: ויקרא יג מה
3. וְכִבֶּס הַמִּטַּהֵר אֶת בְּגָדָיו וְגִלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָהֵר וְאַחַר יָבוֹא אֶל הַמַּחֲנֶה וְיָשַׁב מִחוּץ לְאָהֳלוֹ שִׁבְעַת יָמִים: ויקרא יד ח
4. וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר אוֹ אֲשֶׁר בְּתוֹכְכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם וְעָשָׂה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַייָ כַּאֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ כֵּן יַעֲשֶׂה: במדבר טו יד
5. הַקָּהָל חֻקָּה אַחַת לָכֶם וְלַגֵּר הַגָּר חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם כָּכֶם כַּגֵּר יִהְיֶה לִפְנֵי יְיָ: במדבר טו טו

שיטה מקובצת

א] אלא דכ"ע לטבילות קא מדמי להו. לענין שתאכל בקדשים בקרבן אחד אבל פטורה לא הויא. הרא"ש ז"ל. ובחוששין לפשיעה. כשאומרת על האחרונה משמע על האחרונה אני מביאה קרבן זה כדי לאכול בקדשים או כמו טבילה שהיא באחרונה מטהרת כל טומאות שקדמו לה כן קרבן זה שהיא מקרבת על האחרונה מטהרתה לאכול בקדשים ולא תנכה עליה כל הלידות שקדמו לה וידעה שלא נפטרה מלהביא שאר קרבנותיה דלשון על האחרונה משמע דלהכשירה בקדשים הביאתו ולא לפטור לגמרי אבל אם תאמר על אחד מקן פשעה דסברה למימר כשהביאה על אחת מהן נפטרה לגמרי וכן נמי אם אמרה על הראשונה פשעה דסברה דבראשון נתחייבתי נפטרו כולן. הרא"ש:

ב] כפרה: ס"י כפורים ארבעה מחוסרי כפרה. כפרה לאו דוקא שהרי אינן באין על חטא אלא ר"ל קרבן וכן פרש"י ז"ל. תוס': ג] ע' בחדושין: ד] הדם ונזיר ליינו ולתגלחתו ולטומאתו: ה] דחלוקה טומאתן דזב: ו] מתיבת וזבה עד תיבת דתניא נמחק: ז] אונסו ומטמא בראיות ואת הזבה בימים: ח] את הזב בראיות אות י' נמחק: ט] דתניא איש צרוע הוא אין: י] ע' בחדושין: יא] כאן ס"א אשה וקטן אמור א"כ: יב] תיבות מענין של מעלה נמחק: יג] המטה דאמר רב חסדא מנין למצורעת שמותרת בתשמיש המטה שנאמר: יד] בקהל הוא ונזיר: טו] ור"א בן יעקב דקתני: טז] ע' בחדושין: יז] נזירות דטהרה הוא אות ב' נמחק: יח] יט] ע' בחדושין: כ] חובתו עולה אחת: כא] תיסגי ליה בגויה: כב] תיבות שנאמר ככם כגר נמחק: כג] ת"ל ועשה אשה: כד] אומר זה עולת: כה] לא תצריכוה לומר אות ה' נמחק: כו] כתובה בו תיבת באחרונה נמחק: כז] מידי. גליון דאפי' מוראתה ונוצה אסור בהנאה דהא נבלעין במקומן. הרגמ"ה:

מסורת הש"ס

א) [לקמן טו: יח: ע"ש בתוס' ד"ה והתניא], ב) ע' בתוס' יח: ד"ה והתניא נראה דגרסי דברי ר' יוסי בר יהודה ועי' דף טו:, ג) לעיל ב:, ד) [חולין נא: נדה לה. עא.], ה) [צ"ל ומיטמא], ו) [סוטה כג: ערכין ג.], ז) תוספתא דשקלים פ"ג הי"ד ע"ש, ח) [תוספתא פ"א ה"ה ע"ש],

הגהות הב"ח

(א) גמ' למיעל בקהל סוף סוף נזיר מ"ט לא תני נזיר נמי כי מייתי: (ב) שם הביא חובתו אחת מן הבהמה: (ג) שם א"כ הביא חובתו אחת מן הבהמה לא תסגי בגוויה כצ"ל ותיבת עליה נמחק: (ד) רש"י ד"ה ור"ע לא חייש וכו' אפשר היא מייתא קרבנה: (ה) ד"ה ה"ג א"כ וכו' מענין של: (ו) ד"ה גר וכו' דאפי' רבנן כצ"ל ואות ל' נמחק:

מוסף רש"י

מבשרו. שיהא בשרו כמות שהוא שלם ולא באונס (חולין נא:). **אין לי אלא איש.** איש צרוע הוא, אין לי שנחלט בטומאת נתקים אלא איש, אשה מנין, כשהוא אומר סמוך לו והצרוע אשר בו הנגע, ולא איבעי ליה למכתב אלא בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, דהא כתיב לעיל דבמצורע קמיירי, אלא לרבות צרוע שני כגון אשה (סוטה כג:). **א"כ מה ת"ל איש.** מאחר שסופינו לרבות את האשה, נתקו הכתוב מענין של מעלה לענין של מטה. לאו למעוטי מטומאה האמורה בפסוק זה בא למעוטי, אלא מענין האמור בפסוק שלאחריו דכתיב ביה פריעה ופרימה (שם וכעי"ז ערכין ג.).

רבינו גרשום

ועולה אלא י"א: וכי תימא א"כ. דמכלל ופרט וכלל אתי נכתוב חד פרטא נטף: לאיי. מכלל ופרט ילפינן ומיצרך צריכי כולהו פרטי דאי כתיב נטף הוה אמינא מין אילן אין דנטף שרף הוא שנוטף מין אילן קטב: ואי כתיב שחלת ולא כתיב נטף הוה אמינא כו': וחלבנה. למאי איצטריך לגופה אתיא אע"פ שריחה רע הואיל דקוטר ועולה ואכתי מכלל ופרט מצי יליף: א"כ מכלל ופרט יליף מן קח לך נפקא לי כללא קמא: דהכי אשכחן דקיחה הוי כלל דכתיב ולקחת כלל ולא לכתוב סמים אלא לאו ש"מ סמים למנינא כדאמרן: ט"א מפי ר' יצחק א"כ כדקאמרת דכלל ופרט הוא וחלבנה לגופה אתיא חלבנה מן קח לך נפקא כלומר כל מילי דלצורך קטרת אלא ש"מ להכי כתיבא למניינא. ואכתי היכי נפקא מן מנינא אימא סמים בתראי תרין כי סמים קמאי ולא חמשה ובצרו להו: א"כ. דלא הוויין אלא תרין ניכתוב קח סמים סמים בהדדי וסוף ניכתוב נטף ושחלת וחלבנה אלא מדכתב סמים לבסוף ש"מ כדאמרן. דבי ר' ישמעאל תאנא. מכלל ופרט וכלל: או אינו אלא כלל בכלל דראשון וכו' ר' ישמעאל בעי למילף מתרוויהו מכלל ופרט וממנינא דרב הונא דמכלל ופרט יליף כל שקוטר. ומקרא יליף כמה הוויין דאי מכלל לחוד קא קשיא ליה אימא סמים בתראי תרין כו': ונילף נמי מן פרט אחרון מן לבונה זכה דנייתי אפילו הני דלית בהו אלא חד צד דומיא דלבונה דריחה נודף ולפיק חד מהנהו דקוטר ועולה ואע"פ שאינו קוטר: הדר אמר א"כ. דילפינן מינה ניכתוב קרא ללבונה במיצעי קודם סמים בהדי אידך פרטי אלא מדכתבה לבסוף ש"מ הא אין עליך לדון בלשון כו': אי משום הא לא איריא דאילו אי כתבה ללבונה במיצעי הוויין תרין עשר דאמרי' סמים בתראי שיתא כי הנך ד' דבפרט וב' בכלל אלא הכי מצית למימר א"כ דלמילף מינה אתיא לבונה ליכתבה במצעי וחלבנה לבסוף בתר סמים ולא הוויין אלא חד סר אלא מדלא כתבה במיצעי ש"מ דאין עליך לדון בלשון אחרון דמייתי אפי' דחד צד אלא בלשון ראשון מכלל ופרט מה הפרט מפורש דבר שקוטר ועולה וריחו נודף: ריש לקיש אמר. לא צריך למילף לא ממנינא ולא מכלל ופרט אלא מן גופה מן שם דקטרת מה לשון קטרת דבר שקוטר ועולה ולא משכחת לה דקוטר ועולה אלא הנך י"א: שאין מפושעי ישראל שחוזרין בתשובה ומתענין אינה תענית: מהכא ואגודתו על ארץ יסדה. כלומר כשהן באגודה אחת על הארץ הטובים והרעים ומשברים לבם וחוזרין הקב"ה יסדה העולם מתקיים בשבילן: ההוא. ונפש אדם דכתיב לאפוקי בהמה אתי כלומר דמנפש אדם הוו שש עשר אלף מלבד הבהמות: כל שישנו בסך. שהוא מוזהר אם סך עצמו ישנו בבל ייסך חייב נמי האחד שסכו. ועובד כוכבים כיון דאינו מוזהר אם סך עצמו אינו בבל ייסך אינו חייב האחד שסכו הילכך לעובדי כוכבים נמי פטור: למלכים ולכהנים. מאחר שנמשחו בחניכתן ר' מאיר מחייב ור' יהושע פוטר מפרש לקמן טעמייהו: ואמאי נקיט ר' יהודה שיעור כזית והא ר' יהודה א)פטר מה סיכה כל שהן דמכל דהו יכול לסוך חד אבר אף נתינה דעונש נמי בכל שהוא: ור' יהודה סבר. ילפינן נתינה דעל זר מנתינה דעלמא מה נתינה דעלמא בכזית דכתיב ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן והא נתינה (דהכא) [דהתם] בכזית דיליף מאכילה דקדש דאין אכילה פחות מכזית אף נתינה דעל זר נמי בכזית אבל סיכה דמלכים וכהנים שלא בזמן חניכתן דברי הכל בכל שהוא דאין בהן נתינה ב)דלא קרינן בהו זר גמור: מעיקרן בשעת חניכתן לאו זרים אינהו גבי שמן המשחה: ג)בת כהן שנשאת לישראל. אין דינה ליכל בתרומה ואם אכלה משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש דאין דינה כזרה גמורה שהרי אוכלת היא בתרומה בחוזרת אם תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה וכו' והואיל וכך מיתתה נמי בשרפה אם זינתה כדין בת כהן: נשאת לאחד מן הפסולין לה. הואיל ונתחללה דינה כזרה בת ישראל: וחכ"א אחת זו ואחת זו כו'. כלומר כיון דלא הויא זרה מתחילתה ועד סופה אינה משלמת את החומש ודינה כבת כהן והיינו ואזדו לטעמייהו: מחלוקת. באותה נתינה דשמן המשחה וכי שינוייא דשנינן דר' מאיר דיליף מעל בשר אדם לא ייסך ור' יהודה יליף מנתינה דעלמא אבל כל נתינה דעלמא דברי הכל בכזית: שפיר קא אמרת לא ייסך כתיב. ויכול אתה לדורשו בלא ייסוך ובלא יסיך: כהן שסך שמן של תרומה בן בתו ישראל שאינו רשאי לסוכו ואעפ"כ מתעגל בו אותו בן בתו ישראל מתהפך בו באותו שמן כדי שימשח כל גופו ואינו חושש לשם איסור הואיל והוא לא שם על עצמו קודם לכן באיסור: א"ל. לא דמי התם בשמן של תרומה ומתו בו כי יחללוהו הוא הכהן שסכו ענוש שחיללו וכיון שחיללו יצא לחולין הילכך מתעגל בו ואינו חושש הכא אע"ג דאיתא עליו לא איתחל דהא נמשח ראשו בהיתר וכיון דלא איתחל הילכך כי סכו על בני מעיו חייב: ממאי קא מפיק ליה. דקתני חוץ והלא חייב נמי בזדון כרת ובשוגג חטאת דקרבן עולה ויורד היינו חטאת. האי חוץ דקתני למעוטי מטומאת מקדש וקדשיו על לא הודע שלו מאשם תלוי דמי שחטאתו בקבועה מביא אשם תלוי ולא מי שמביא קרבן עולה ויורד א"כ כיון דלמעוטי מאשם תלוי קתני חוץ וניתני נמי ממי שעבר עליו יום הכפורים אחר שבא אותו ספק חטאת לידו אינו מביא אשם תלוי שכיפר עליו יום הכפורים: אמר ריש לקיש כי קתני. חוץ מידי דאתיא ליה לספק חטאיה ורחמנא פטריה מאשם תלוי משום דאין חטאתו קבועה אבל דעבר עליו יוה"כ לא איתיה לחטאיה הילכך לא קתני: ר' יוחנן אמר. היינו טעמא דלא תנא חוץ ממי שעבר עליו יוה"כ במבעיט יוה"כ דקאמר דלא ניכפר עליה יוה"כ דאי הדר ביה בתר יוה"כ דבעי לאייתויי קרבן מחייב לאייתויי אשם תלוי דהא לא כיפר עליו יוה"כ דבעט בו וכיון דחייב באשם תלוי במבעט משום הכי לא תנייה: וריש לקיש סבר אי לאו משום טעמא דידי משום מבעט נמי מיפטר דהא כיפר עליה: ובפלוגתא. אביי כר' יוחנן ורבא כר"ל: תאמר ביוה"כ שמכפר על המזיד כשוגג כדכתיב והתודה עליו את כל עונות ב"י: אי נימא שבין שוגג ושאינן שבין מזיד. שלא שב מידיעתו הא קתני לא אם אמרת בחטאת ואשם שאין מכפר על המזיד כשוגג היינו הא ומאי קא מהדר ליה: אלא. מאי על שאינן שבין דלא מכפר דכתב אך חלק כי הא דאמר עולא אכל חלב והפריש קרבן ונשתמד קודם שהקריבו ואח"כ חזר בו בתשובה הואיל ונדחה קרבנו כי דלא שב מידיעתו נשתמד ידחה והיינו שאינן שבין נשתמד דלא מכפר עליה קרבנו: וקא מותיב אמאי קרי ליה שאינן שבין נהי דאידחי קרבן דידיה כיון דמשתמד אבל כיון דחזר בו גברא בר כפרה הוא: אלא. לאו שבין דאמר תכפר שאינן שבין דמבעט דאמר לא תכפר עליה חטאתי וקאמר אך חלק אלמא הדר ביה רבא מדתניא: ורמינהי. דלא כהא דקתני דאינן מכפרין על שאינן שבין: וקראו מקרא קודש בברכות ובתפלות: ותרווייהו. הנך ברייתות: סתם סיפרא ר' יהודה: הא. דקתני כי יום כפורים הוא מכל מקום היינו ר' אליבא דידיה: ומודי ר' בעבירות דיוה"כ גופיה. והיינו דקתני אך חלק: דאי לא תימא הכי. דעבירות דגופיה לא מכפר כרת לר' בעבירה דיוה"כ גופיה היכי משכחת לה: מאי קשיא. משום הא לא איריא דדילמא כי האי גוונא משכחת כרת ביוה"כ דעביד עבידתא כוליה ליליא כו': תינח כרת דליליא. משכחת לה כדאמרת: כרת משום יממא מאי קושיא דילמא כו' אלא מחוורתא כדאמר מעיקרא הא ר' אליבא דר' יהודה הא ר' אליבא דידיה: וחכ"א אף המגדף. אין מביאין על שגגתו חטאת: אמאי קתני (יצא) [אף] המגדף שאין בו מעשה מאי קא איירי לעיל דקאמר אף המגדף: רבנן שמעוה לר' עקיבא דתנא בעל אוב ולא תנא ידעוני כו'. ואומר חטאו ישא מפרש לקמן אמאי נקטו: ד)כרת במקום קרבן. בפרשת כי תשגו דמיירי בה בקרבנות: ואומר חטאו ישא. דכתיב גבי פסח דכתיב כרת והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וגו' אתאן לרבנן דלרבנן פסח שני יליף חטאו חטאו ממברך את השם לכרת כדאמר לקמן: והכין אמר להון ר' עקיבא לרבנן אמריתו מגדף (ליה) [לית] ביה מעשה ולא אתא כרת דיהא לקרבן מיהו מודיתו לי דמגדף היינו מברך את השם ומשום הכי לית ביה קרבן דסבריתו (דעקיצת) [דעקימת] שפתיו לא הוי מעשה כלל ולדידי אפי' הכי חייב קרבן ואלא לדידכו אמאי כתיב כרת במגדף: אמרין ליתו כרת למברך את השם דהיינו מגדף ולמילף מינה כרת לפסח שני דהא כתיב הכא במברך ונשא חטאו ואית ביה כרת וכתיב בפסח שני חטאו ישא מה להלן כרת במברך אף כאן בפסח שני בכרת ואע"ג דכתיב גבי פסח כרת דכתיב והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה: רבנן כר' סבירא להו כפלוגתא דר' ור' נתן דאמר במסכת פסחים בפרק מי שהיה טמא חייב על הראשון וחייב על השני דברי ר' ר' נתן אומר חייב על הראשון ופטור על השני ותרוויהו ילפי מהאי קרא והאיש אשר הוא טמא ר' סבר וחדל לעשות הפסח ראשון ונכרת אי נמי כי את קרבן ה' לא הקריב במועדו בשני חטאו ישא היינו כרת דיליף מונשא חטאו דמברך דהיינו מגדף ור' נתן סבר וחדל לעשות הפסח ונכרתה דהא קרבן ה' לא הקריב במועדו בראשון והאי חטאו ישא מאי עביד ליה קסבר מגדף לאו היינו מברך את השם אלא מזמר לפני ע"ז וגמר ונשא חטאו דמברך מחטאו ישא דפסח מה חטאו דפסח כרת אף חטאו דמברך כרת ור' עקיבא גמר כרת למברך מחטאו דפסח כר' נתן אייתר ליה כרת דמגדף לקרבן. לישנא אחרינא בשלמא לדידי להכי כתב כרת במגדף במקום קרבן לחייבו קרבן אע"ג דאין בו מעשה ומגדף דהיינו מומר לעבודת כוכבים אלא לדידכו דאמריתו מגדף לית ביה מעשה ופטור מקרבן אמאי כתב כרת במגדף אמרו ליה ליתן כרת למברך את השם אמר להן א"כ לדידכו לית (להו) [לכו] מגדף היינו מומר ומהו מגדף עצמו אמרו היינו מברך את השם וילפינן מיניה נמי כרת לפסח שני כדאמר לעיל ור' עקיבא יליף כרת למברך מפסח כר' נתן: מגדף קא מפרש כגון גורף קערה וחיסר מן הקערה

א) נראה דצ"ל פטור גבי מלכים וכהנים: מה סיכה וכו'. ב) אולי צ"ל השתא זרים נינהו וקרינן בהו זר גמור: מעיקרא. בשעת חניכתן כו'. ג) ע"כ שייך לדף ו ע"ב ד) ע"כ שייך לדף ז ע"א